

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7518/2538

นาง สาลี ด้วยประเสริฐ
นาย วันชัย ประเสริฐวรนนท์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22

คดีที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกจากที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของโจทก์โดยมิได้เรียกให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายไม่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของจำเลยแม้จำเลยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในระหว่างพิจารณาก็ไม่จำเป็นต้องเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาในคดี โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินของโจทก์แล้วได้นำที่ดินไปให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงโดยมิได้แจ้งให้โจทก์ทราบและไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์อันเป็นการทำผิดสัญญาส่วนการกระทำของจำเลยที่ว่านำที่ดินให้ผู้ใดเช่าและเป็นการผิดสัญญาข้อใดนั้นเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณาไม่จำเป็นต้องกล่าวในคำฟ้องคำฟ้องของโจทก์ไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1026 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2521 จำเลยได้ทำสัญญาและจดทะเบียนแบ่งเช่าที่ดินดังกล่าวกับโจทก์มีกำหนด 10 ปี จำเลยยอมเสียค่าเช่าให้โจทก์เป็นเงิน 771,600 บาท โดยคิดค่าเช่า 10 ปีแรกเดือนละ 3,165 บาท 10 ปีหลังเดือนละ 3,265 บาท และตกลงกันว่าจำเลยจะ

นำที่ดินไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงมิได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสัญญาเช่าทำย
ฟ้องหลังจากทำสัญญาเช่าแล้วจำเลยผิดสัญญาโดยได้นำที่ดินไปให้บุคคลภายนอกเช่า
ช่วงโดยมิได้รับความยินยอมจากโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์ได้มอบอำนาจให้
ทนายความบอกเลิกสัญญาเช่าไปยังจำเลยและจำเลยได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่า
เรียบร้อยแล้ว แต่จำเลยและบริวารเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้าย
ทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์และให้ส่งมอบที่ดินในสภาพเรียบร้อย

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะมิได้ระบุว่าจำเลยได้นำที่ดินไปให้
บุคคลใดเช่าช่วง จำเลยไม่ทราบว่าได้นำที่ดินให้ใครเช่าช่วงตั้งแต่เมื่อใด จำเลยไม่
เคยผิดสัญญาเช่า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโฉนด
เลขที่ 1026 ตำบลราษฎร์บูรณะ (บางฟุ้ง)อำเภอราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และ
ให้ส่งมอบที่ดินในสภาพเรียบร้อย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ส่วนฎีกาจำเลยข้อ ก. ที่ว่า ศาลเห็นว่าโจทก์ฟ้องขับไล่
จำเลยโดยไม่ได้เรียกค่าเสียหายจึงให้จำเลยต่อสู้คดีได้โดยไม่ต้องเรียกเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาในคดีเป็นการไม่ชอบ เพราะจำเลยถูกฟ้องให้เป็นบุคคล
ล้มละลายและศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยแล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยเรื่องขับไล่
ผิดสัญญาเช่าเกี่ยวกับที่ดินซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินอย่างหนึ่ง เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เท่านั้นมีอำนาจจัดการและรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้หรือฟ้องต่อสู้คดีใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งใด ๆ ให้จำเลยต่อสู้คดีได้เพียง
ลำพังและไม่ชอบด้วย มาตรา 22, 23, 24, 25 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 นั้น เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกจากที่ดิน

พิพาทอันเป็นทรัพย์สินของโจทก์ โดยมีได้เรียกให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจึงไม่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของจำเลย คำสั่งและคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองที่ให้จำเลยต่อสู้อย่างดีได้โดยลำพังนั้นชอบแล้ว ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างมานั้นข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาในข้อ ค. ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ทำให้จำเลยหลงข้อต่อสู้เห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาแล้วว่า จำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทของโจทก์แล้วได้นำที่ดินพิพาทไปให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงโดยมิได้แจ้งให้โจทก์ทราบและไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ อันเป็นการทำผิดสัญญาซึ่งเป็นการแสดงถึงข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและขอให้บังคับจำเลยออกไปจากที่ดินพิพาท อันเป็นคำขอบังคับครบถ้วน ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองแล้ว ส่วนการกระทำของจำเลยที่ว่านำที่ดินพิพาทให้ผู้ใดเช่าและเป็นการผิดสัญญาข้อใดนั้น เป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำเสนอให้เห็นได้ในชั้นพิจารณา ไม่จำเป็นต้องกล่าวในคำฟ้อง คำฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม ดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น